

DIREITO PENAL MILITAR

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR

Desacato a superior

Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:

Pena – reclusão, **até quatro anos**, se o fato não constitui crime mais grave.

Agravação de pena

Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é oficial general ou comandante da unidade a que pertence o agente.

Um militar no quartel faz uma admoestação verbal e é insultado com palavras de baixo calão – o crime é de desacato a superior.

- Desacatar – menosprezar;
- Baseia-se na ofensa a hierarquia e disciplina militar;
- É um crime próprio: somente militar subordinado, militar inferior, pode cometer esse crime.
- Não há desacato se a ofensa for cometida por carta, telefone, rádio, televisão – podendo subsistir crime contra honra por injúria, calúnia ou difamação
- É um crime subsidiário;
- Este delito é diferente do crime de desrespeito a superior- art. 160 do CPM.

Desrespeito a superior

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:

Pena – detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço

Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o **comandante da unidade a que pertence o agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade.**

No Código Penal Militar (CPM), o desacato não precisa da presença de outro militar, enquanto o desrespeito precisa.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

O parágrafo único prevê o aumento de pena.

O desrespeito é menos grave do que o desacato a superior.

Desrespeito é falta de consideração, é falta de educação, é o militar não cumprir o regulamento de continência.

O desacato não precisa da presença de outro militar e é mais grave.

- Desrespeito - falta de consideração;
- Crime próprio;
- Crime subsidiário.



Desacato a militar

Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.

- Desacatar tem a ideia de menosprezar;
- Crime comum: qualquer pessoa pode cometer, inclusive militar superior;
- Não há desacato se a ofensa for cometida por carta, telefone, rádio, televisão – podendo subsistir crime contra honra;
- Crime subsidiário;
- O Civil que desacata militar da PM ou BM – art. 331 do Código Penal (crime de desacato).

Pode acontecer de um superior desacatar um subordinado: nesse caso, o superior não comete desacato a inferior, mas **DESACATO A MILITAR**.

Desobediência

Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena – detenção, até seis meses.

- Desobedecer – não cumprir.
- Crime comum: qualquer pessoa que desobedeça a um militar.
- Crime imprópriamente militar: não exige que o indivíduo seja militar.
- Diferença entre este delito e o crime de recusa de obediência - Insubordinação.

ANOTAÇÕES

Recusa de obediência

Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:

É a situação de um militar inferior descumprindo diretamente, se recusando obedecer a ordem de um militar superior.

Atualmente há algumas manifestações em frente a alguns quartéis do Exército. Se um militar der uma ordem impedindo a passagem e algum manifestante passar, esse manifestante está cometendo crime de desobediência.

São poucos os crimes cobrados tanto no concurso da Polícia Militar como no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, mas o aluno deve elaborar uma Tabela e analisar as penas porque no concurso anterior foram cobradas as penas.

Peculato

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, **em razão do cargo ou comissão**, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de três a quinze anos.

§ 1º A pena aumenta-se de **um terço**, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor **superior a vinte vezes o salário mínimo**.

- Peculato apropriação e Peculato desvio;
- Apropriar – assenhorar; desviar – dar destinação diversa;
- Crime comum: pode ser praticado por qualquer pessoa, por exemplo, por um funcionário público não militar que esteja atuando na administração militar.

Peculato-furto

§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.

- Diferente do peculato apropriação e do peculato desvio, neste o agente não tem a posse;
- Subtrair – retirar;
- Ainda há hipótese de contribuir para que terceiro cometa a subtração.

ANOTAÇÕES

Peculato culposo

§ 3º Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

- O agente não observa o dever de cuidado que deveria observar;
- Consuma com a consumação do crime doloso.



Extinção ou minoração da pena

§ 4º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Concussão

Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, **direta ou indiretamente**, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

No Código Penal Militar (CPM) não existe, na corrupção passiva, a conduta de solicitar, mas existe no crime de CONCUSSÃO, o verbo EXIGIR.

- O agente comete o crime ainda que fora do exercício da função, mas faz exigência em razão dela;
- Vantagem indevida – vantagem não autorizada por lei;
- A vantagem não precisa ser patrimonial;
- Crime formal: há uma conduta e um resultado. Consuma-se com a conduta ainda que não recebe a vantagem;
- Não se tem violência física e nem ameaça.

A diferença entre a concussão e a extorsão é que a concussão é realizada por funcionário público.

ANOTAÇÕES

Corrupção passiva

Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou **aceitar** promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de dois a oito anos.

- Crime próprio: cometido por funcionário público, seja ele civil ou militar.
- Crime Impropriamente militar: o autor não precisa ser militar.
- Condutas: receber e aceitar promessa; **não se tem a conduta solicitar**;
- **Corrupção passiva própria**: agente **pratica ato ilícito** – ex: policial militar não aplica uma notificação de trânsito para receber indevida vantagem;
- **Corrupção passiva imprópria**: agente **pratica ato lícito** para receber vantagem indevida – ex: agente libera pessoa ilegalmente presa para receber determinada quantia em dinheiro.

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

- **Corrupção exaurida** – 3 hipóteses: retardar a prática de ato; deixar de praticar o ato; e praticar o ato infringindo o dever funcional; nas duas primeiras cuida-se de ato de ofício lícito;

Se o agente, ao receber a vantagem indevida, já havia deixado de praticar o ato de ofício?

- Na prevaricação, o agente retarda ou deixa de praticar indevidamente ato para satisfazer interesse ou sentimento pessoal; na corrupção passiva é movido pelo interesse de receber vantagem indevida;

§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

- **Corrupção passiva privilegiada** – NÃO há recebimento de vantagem indevida;



20m

ANOTAÇÕES

Corrupção ativa

Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional:

Pena – reclusão, até oito anos.

A corrupção passiva é realizada por funcionário público. A corrupção ativa é relacionada e praticada por particular.

Aumento de pena

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.

- Crime comum: qualquer pessoa pode cometer;
- Crime impropriamente militar;
- Crime formal: a recusa do funcionário público é irrelevante para consumação;
- O tipo penal não é expresse, mas a vantagem pode ser oferecida indiretamente, por interposta pessoa;
- Vantagem indevida pode ser de qualquer natureza, inclusive material ou mesmo sexual;

Parágrafo único. Trata-se de condição maior de punibilidade do delito.

Falsificação de documento

Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou **alterar** documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:

Pena – sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.

§ 1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar.

§ 2º Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico ou a fita ou fio de aparelho eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato juridicamente relevante.

- Crime comum; qualquer um pode praticar;
- Crime impropriamente militar;
- Condutas: falsificar ou alterar documento verdadeiro;
- A falsificação pode ser total ou parcial;



25m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- **Na falsificação parcial** – há fabricação de parte do documento que não existia; já na alteração pressupõe documento preexistente;
- **Documento** – quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares – art. 371 do CPPM;
- Consoma-se com a falsificação ou alteração, independentemente do uso;

Falsidade ideológica

Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:

Pena – reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular.

- Crime comum: qualquer pessoa pode praticar;
- Crime Impropriamente militar;
- Se o agente for oficial – pode gerar pena de indignidade ao oficialato – art. 100;
- 3 condutas: **omitir** em documento declaração que devia constar; **inserir declaração falsa ou diversa** da que deve ser escrita; e **fazer inserir em documento** declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita;
- **A falsidade ideológica refere-se ao conteúdo e não a forma;**

Uso de documento falso

Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:

Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.

- Crime comum;
- Crime impropriamente militar;
- Fazer uso – empregar, utilizar, aplicar;
- Crime instantâneo – ocorre com o efetivo uso. A ação consumativa é imediata.
- Pena cominada à falsificação ou à alteração.

ANOTAÇÕES

Prevaricação

Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

Na prevaricação, por um sentimento pessoal o militar não faz ou retarda determinado fato, diferente da corrupção passiva, quando ele deixa de fazer para receber alguma vantagem.

Todas as questões que se referirem à “prevaricação” devem ter no contexto um sentimento ou interesse pessoal, caso contrário, não será prevaricação.

O crime é cometido por funcionário público, que pode ser civil ou militar.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.